

COURS DE DROIT PUBLIC APPROFONDI : L'ADMINISTRATION COMMUNALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Définition du thème

En droit public, en droit administratif et en science de l'administration, l'administration communale désigne l'ensemble des institutions, des organes et des services publics qui gèrent la commune, collectivité territoriale de base et cellule fondamentale de la démocratie locale. Juridiquement, la commune se définit comme une personne morale de droit public dotée de l'autonomie financière, d'un patrimoine propre, de compétences de proximité exclusives et d'organes délibérants et exécutifs élus au suffrage universel direct. Contrairement aux échelons intermédiaires (départements, régions), l'administration communale incarne l'échelon de contact direct et quotidien entre la puissance publique et les citoyens-administrés. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Contexte historique

L'institution communale est la plus ancienne des subdivisions territoriales, plongeant ses racines dans le mouvement d'affranchissement des chartes de communes et des bourgeoisies médiévales contre l'arbitraire féodal. La Révolution française de 1789 unifie ce paysage chaotique en créant les communes administratives sur la base des anciennes paroisses religieuses. Sous le Consulat et l'Empire napoléonien, la commune est rigoureusement centralisée : la loi du 28 pluviôse an VIII place le maire sous la tutelle absolue du préfet, faisant de lui un simple agent d'exécution du pouvoir central. [\[1, 2, 3\]](#)

Le processus d'émancipation démocratique s'accélère à la fin du XIXe siècle avec la grande loi municipale du 5 avril 1884. Ce texte fondamental consacre l'élection des maires par les conseils municipaux et pose la clause générale de compétence, permettant aux communes d'agir pour tout sujet présentant un intérêt public local. Les lois de décentralisation des années 1980 et 2000 (comme les lois Defferre de 1982 en France) ont parachevé cette autonomie en supprimant la tutelle préfectorale *a priori* au profit d'un contrôle de légalité *a posteriori*. Ce modèle a fortement irrigué les réformes de gouvernance en Afrique francophone à partir des années 1990 (notamment au Sénégal à travers les codes des collectivités locales de 1996 et 2013), érigeant la communalisation intégrale en vecteur de développement économique et de participation citoyenne à la gestion des affaires publiques. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Importance juridique et institutionnelle

Pour les étudiants de Licence 3 et les candidats aux concours de la haute fonction publique (INSP, Impôts et Domaines, Trésor, Douanes, Administration générale), la maîtrise du droit de l'administration communale est essentielle. La commune constitue le principal laboratoire du droit administratif des services publics et de la police administrative. C'est à cet échelon que se déploient les actes de gestion quotidienne les plus sensibles : la délivrance des actes d'état civil, la gestion de l'urbanisme (permis de construire), la salubrité publique, l'aide sociale d'urgence et l'entretien des écoles primaires. Analyser la commune, c'est comprendre comment s'articulent la légitimité électorale locale, la technicité de la fonction publique territoriale et le respect de la légalité républicaine sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

Problématique

Comment l'administration communale, investie d'une légitimité démocratique de proximité et d'une clause générale d'action locale, parvient-elle à assumer l'extension constante de ses compétences et de ses charges de service public, alors qu'elle fait face à un encadrement financier strict de l'État et à l'essor d'une intercommunalité de plus en plus intégrée ? [\[1\]](#)

Annonce du plan

Pour répondre à cette problématique, nous analyserons dans une première partie l'organisation organique de l'administration communale, structurée entre l'assemblée délibérante et le double visage de l'exécutif municipal. Puis, dans une deuxième partie, nous étudierons le champ des compétences communales et les modalités de son encadrement juridique et financier par le pouvoir central.

PREMIÈRE PARTIE : L'ORGANISATION ORGANIQUE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

L'architecture des institutions municipales repose sur une séparation des fonctions entre un organe collégial délibérant, le Conseil municipal, et une autorité exécutive individualisée, le Maire, qui bénéficie d'un statut juridique spécifique.

A. Le Conseil municipal, assemblée délibérante de la cité [\[1\]](#)

Le Conseil municipal est l'organe qui incarne le pluralisme politique et la représentation démocratique des citoyens au sein de la cité.

Le Conseil municipal est composé de conseillers élus au suffrage universel direct selon un mode de scrutin (majoritaire, proportionnel ou mixte) qui varie en fonction de la taille de la population. Une fois installé, le Conseil municipal se réunit régulièrement en séances publiques, sous la présidence du maire, pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. La régularité de ses délibérations est soumise au respect de règles de quorum et de convocation strictes fixées par le Code général des collectivités territoriales. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Le Conseil municipal vote de manière souveraine le budget communal, document prévisionnel essentiel qui autorise les dépenses et recettes de l'administration municipale pour l'année civile. Il approuve également les taux des impôts locaux (taxes foncières, taxes d'habitation selon les législations), décide de l'implantation des services publics communaux (crèches, bibliothèques, infrastructures sportives) et valide les contrats de concession ou les marchés publics passés par la commune. Pour l'aider dans ses choix techniques, le conseil s'appuie sur des commissions de travail thématiques internes (finances, urbanisme, affaires sociales), reproduisant à l'échelle locale l'organisation interne des parlements nationaux. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

B. Le Maire, autorité exécutive et titulaire du double visage juridique [\[1\]](#)

Le Maire occupe une position unique dans l'ordonnancement institutionnel républicain, caractérisée par une dualité fonctionnelle qui en fait à la fois l'agent de la commune et l'agent de l'État. [\[1, 2\]](#)

Élu par les conseillers municipaux en leur sein, le Maire est avant tout l'organe exécutif de la collectivité territoriale. À ce titre, il prépare et exécute les délibérations du Conseil municipal, ordonne les dépenses budgétaires, dirige les services administratifs municipaux et recrute les agents relevant de la fonction publique territoriale. Il dispose à ce titre d'un pouvoir hiérarchique sur le personnel communal (secrétaires généraux, policiers municipaux, techniciens). Le maire est secondé

dans ses fonctions par des adjoints, à qui il peut déléguer par arrêté une partie de ses compétences sectorielles (état civil, travaux, culture). [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Parallèlement, le Maire est un agent déconcentré de l'État sur le territoire de la commune. Dans l'exercice de ce second visage juridique, il agit sous l'autorité hiérarchique directe du Préfet ou du Procureur de la République, et non plus sous le contrôle du Conseil municipal. À ce titre, il est investi de fonctions régaliennes : il est officier d'état civil (célébration des mariages, enregistrement des naissances et décès) et officier de police judiciaire (constat des infractions, assistance aux enquêtes pénales). Il est également chargé de la publication et de l'exécution des lois et règlements nationaux dans la commune, et de l'organisation matérielle des opérations électorales nationales (présidentielles, législatives, référendums). Cette dualité organique, rare en droit public, fait du maire le point de convergence indispensable entre la souveraineté nationale et l'autonomie locale. [\[1, 2, 3, 4\]](#)

DEUXIÈME PARTIE : LES COMPÉTENCES ET LES MODALITÉS DU CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE

L'action administrative communale se déploie à travers un large spectre de compétences de proximité, encadré par des mécanismes de contrôle de légalité et par les dynamiques d'intégration intercommunale.

A. Le champ d'action municipale : police administrative et services publics de proximité [\[1, 2\]](#)

L'administration communale puise sa force d'action dans sa clause générale de compétence, complétée par des blocs de compétences exclusives attribués par le législateur. [\[1, 2\]](#)

La clause générale de compétence permet au Conseil municipal de prendre des décisions sur tout sujet présentant un « intérêt public communal ». Bien que le législateur contemporain tente de rationaliser cette clause pour éviter l'enchevêtrement des compétences avec le département et la région, elle justifie historiquement l'interventionnisme municipal dans le domaine économique et social (création de cantines scolaires, subventions aux associations locales, aménagement de parcs). La commune gère de plein droit un patrimoine immobilier et mobilier important, comprenant les voies communales, les écoles maternelles et primaires, et les cimetières. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

Le pouvoir de police administrative générale du Maire constitue l'une des prérogatives les plus exorbitantes du droit commun local. En vertu de la jurisprudence administrative classique, le Maire est chargé d'assurer le maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune. Cet ordre public traditionnel comprend la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Le maire peut restreindre les libertés individuelles par arrêté de police (interdiction de circuler, fermeture d'établissements bruyants) à la condition expresse que la mesure soit nécessaire, adaptée et proportionnée au trouble avéré, conformément aux critères fixés par l'arrêt *Benjamin* de 1933. La jurisprudence moderne a intégré la moralité publique (arrêt *Commune de Morsang-sur-Orge* de 1995 sur la dignité humaine) et le principe de précaution au sein de ce pouvoir de police, illustrant le dynamisme de l'office du maire dans la protection de ses administrés. [\[1, 2, 3, 4, 5\]](#)

B. Le contrôle de légalité, l'intercommunalité et la dépendance financière

L'autonomie de la gestion municipale est enserrée dans un triple réseau de contraintes juridiques, budgétaires et territoriales imposées par l'État de droit.

Le premier verrou est le contrôle de légalité exercé par le Préfet (ou le sous-préfet d'arrondissement). Les actes pris par le Maire et le Conseil municipal sont exécutoires de plein droit

dès leur transmission formelle en préfecture et leur publication. Le Préfet dispose d'un délai de deux mois pour examiner la conformité de ces actes au bloc de légalité. S'il décèle une illégalité (vice de forme, détournement de pouvoir, incompétence), il saisit le tribunal administratif par la voie du déféré préfectoral. Le juge administratif est le seul habilité à annuler l'acte municipal, garantissant que l'autonomie communale ne se transforme jamais en indépendance anarchique contre les lois de la République. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Le second défi de l'administration communale contemporaine réside dans l'essor de la coopération intercommunale (communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles). Face à l'émiettement communal et au coût élevé des infrastructures modernes, la loi impose ou incite fortement les communes à se regrouper au sein d'Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ces structures, dotées d'une fiscalité propre, absorbent des compétences communales majeures (gestion de l'eau, assainissement, collecte des déchets, transports urbains, développement économique). La commune se trouve ainsi progressivement dépossédée de ses leviers techniques au profit de structures intercommunales supramunicipales. Enfin, cette contrainte est accentuée par la dépendance financière : les dotations budgétaires globales versées par l'État central tendent à stagner ou à diminuer, limitant drastiquement les marges de manœuvre d'investissement des maires et soumettant les budgets municipaux au contrôle financier pointu des chambres régionales des comptes. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]

CONCLUSION GÉNÉRALE

Bilan des principales idées

L'analyse de l'administration communale démontre que la commune demeure la cellule démocratique irremplaçable et le pilier opérationnel de l'action publique de proximité. Structurée autour du Conseil municipal délibérant et du Maire, autorité exécutive dotée du double visage d'agent de la commune et d'agent de l'État, elle gère au plus près les services publics essentiels et veille au maintien de l'ordre public par l'exercice du pouvoir de police municipale. Si les réformes contemporaines de décentralisation ont supprimé la tutelle d'Ancien Régime, l'administration communale reste soumise au contrôle rigoureux du Préfet et du juge administratif à travers le mécanisme du déféré préfectoral. [[1](#)]

Enjeux contemporains

Les enjeux actuels de l'administration communale se cristallisent autour de la transition écologique et de la crise de la démocratie représentative locale. C'est aux maires qu'il incombe de mettre en œuvre concrètement la transition vers des villes durables (rénovation thermique des bâtiments scolaires, développement des circuits courts, gestion de l'eau et végétalisation des espaces urbains). Parallèlement, le Maire fait face à une crise de civilité et à une montée des violences ou des contestations juridiques directes de la part des administrés, qui exigent une transparence totale et une participation active (budgets participatifs, consultations numériques) à la fabrique des décisions locales.

Perspectives d'évolution

L'avenir de la commune s'oriente vers un modèle de gouvernance de plus en plus intégré et partagé au sein de l'espace intercommunal. La commune de demain doit apprendre à coexister avec la technocratie des métropoles et des EPCI sans perdre son âme politique et son lien charnel avec les citoyens. Les perspectives d'évolution textuelle s'orientent vers le renforcement de la différenciation et la simplification des structures locales, afin de rendre l'administration communale plus agile et

financièrement résiliente face aux crises économiques mondiales. Le grand défi du droit administratif de demain sera de moderniser les prérogatives des maires et de sanctuariser leurs ressources financières pour leur permettre de garantir l'accès égalitaire de tous les usagers aux services publics essentiels au sein de l'État de droit.